Hỏi Hùng:

- Trung đưa con dao khi nào.
- Trong lúc Hùng đèo anh Phúc ra bãi đất trống lcú đó Trung đang làm gì.

Hỏi Trung:

- lúc nhận đt của Hùng thì Trung đang làm gì
- Trung có đưa dao cho Hùng không
- Lúc Hùng đòi đưa anh Phúc ra bãi đất trống thì Trung có đi theo không.

6/ ý kiến của vị đại diện VKS là không có căn cứ vì đây chỉ là lời khai một phía Hùng, chưa có cơ sở kết luận con dao là do Trung đưa cho Hùng. Vì thế không thể kết luậb đây là hành vị phạm tội có tổ chức. Đề nghị HĐXX xem xét lại.

7/ Trung không phải bồi thường cho Phúc vì Trung chỉ tham gia đánh anh Minh còn phúc, Trung không đánh nên không lý do gì phải liên đới bồi thường.

8/ Luận cứ bào chữa:

- Trung phạm tội lần đầu.
- Việc phạm tội này do những người khác lôi kéo.
- Trung đã thành khan khai báo.
- Hành vi của Trung chưa gây thiệt hại gì đáng kể cho bị hại và cho xã hội
- Đề nghị HĐXX xem xét cho Trung hưởng án treo để tiếp tục đi học.

9/ đơn kc

10/ mẹ Trung nên viết kháng cáo cho Trung và trình bày nay đủ nội dung cần kháng cáo. còn về phần Vũ thì gđ Vũ sẽ tự viết đơn kc. Việc có giảm nhẹ cho Vũ hay không là do Toà án quyết định.

Phần phản biện:

Bài giải sơ lược và không đưa ra căn cứ pháp lý nên không thể phản biện được

---

ĐỀ 4 **LSHS/TN-04/240**

Khoảng 12h15 ngày 22/12/2004 Bùi Văn Hành (sinh ngày 15/1/1988) rủ Trần Hùng (sinh ngày 1/11/1985) đi lòng vòng qua các phố xem có nhà nào sơ hở thì lấy trộm tài sản. Khi cả hai đang đi trên đường Trần Hưng Đạo huyện B, tỉnh A thì thấy một phụ nữ đeo nhiều đồ trang sức, đi xe Spacy cùng chiều (sau này, qua điều tra biết tên người phụ nữ là Lê Thanh Huyền). Hùng liền bảo Hành "Mày cầm lái cho chắc đấy, đi áp sát vào, tao sẽ lấy sợi dây chuyền bà này đeo ở cổ". Hành liền đi áp sát vào xe của chị Huyền khiến chị Huyền phải giảm tốc độ. Trần Hùng đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ chị Huyền nhưng bị chị Huyền túm được tay và hô "cướp, cướp". Anh Nguyễn Văn Minh đi ngược chiều nhìn thấy hai thanh